



FORSIKRINGSBEVIS

FORSIKRINGSNUMMER

UTSTEDT

Nyheter og endringer

Forsikringsoversikt

Forsikringsbevis

Fellesdekninger / Generelle vilkår

Erstatningsregler



Boligselgerforsikring for tomt

Tilbud - ny forsikring - gjelder fra

Hva er forsikret	Forsikringssum	Egenandel
------------------	----------------	-----------

Forsikringen dekker

Ansvar etter avhendingsloven
- Maksimal samlet erstatning er begrenset oppad
til objektets salgssum eller maksimalt

14 000 000

Ingen

Pris

kr

Frist for å melde skade

Skade/krav skal meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede / den som har rett til erstatningen, fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Ellers kan retten til erstatning falle bort.

Klagemuligheter

Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte

- Gjensidiges Kundeombud
- Finansklagenemnda



FORSIKRINGSBEVIS

FORSIKRINGSNUMMER

UTSTEDT



Boligselgerforsikring for tomt

	Dekkes	Dekkes ikke
Hvem forsikringen gjelder for (sikrede)?	Selger av bolig- eller fritidseiendom nevnt i forsikringsbeviset.	- Salg av eiendom som ledd i næringsvirksomhet, eller når selger helt eller delvis med profittformål driver med utvikling. - Salg av eiendom hvor boligkjøper er i nær familie med selger. Nær familie defineres som ektefeller, samboer, søsken, eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje eller andre som tilhører eller har tilhørt husstanden. - Salg av eiendom hvor boligkjøper har inngående kjennskap til eiendommen. - Etterfølgende eiere av eiendommen dersom kjøper selger den i løpet av forsikringstiden.
Hvor gjelder forsikringen?	Eiendom i Norge.	Salg av eiendom med flere gnr. og bnr. (Boligselgerforsikring må tegnes særskilt per enhet).
Hvilket ansvar dekkes?	Selgers mangelsansvar etter lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr.93 (avhendingslova), med de begrensninger som er avtalt mellom partene, i kjøpekontrakten og/eller som følger av disse forsikringsvilkårene.	- Eiendommer som er regulert til annet enn bolig- eller fritidsformål, f.eks. næringsseiendom. - Eiendom solgt ved tvangssalg eller som konkursbo. - Skriftlige eller muntlige avtaler mellom kjøper og selger. - Arbeider/utbedringer som er utført eller skal utføres av selger, uavhengig av om arbeidet er utført av/på vegne av selger eller kjøper, og uavhengig av om arbeidet faktisk er utført. - Der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike. - Forsikringen dekker heller ikke selgers erkjennelse av ansvar, forhandlinger, garantier eller avtale om utbedringer etc. - Krav som følge av dårlig eller mangelfull rengjøring eller rydding av eiendommen. - Krav knyttet til at tilbehør som skal/skulle følge/fulgt med eiendommen ikke er med. - Forhold som oppstår etter risikoens overgang, jf. avhendingslovas § 2-4, 2. ledd. - Ansvar som følge av at selger har tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger. - Selgers krav mot kjøper, eksempelvis tvist om oppgjør og tilbakehold etter avhl. kapittel 5.
Når forsikringen gjelder?	- Forsikringen trer i kraft fra det tidspunktet budaksept foreligger. - I perioden fra budaksept frem til overtakelse kan kjøper reklamere, men selskapet vil ikke starte behandlingen av saken før boligen er overtatt av kjøper og forsikringspremien er betalt. - Hvis det er mer enn 6 måneder fra tidspunktet for budaksept til avtalt overtakelse, trer forsikringen først i kraft på overtakelsesdagen. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen først i kraft ved overtakelse. I begge tilfellene vil alle forhold som oppdages før overtakelse være utenfor dekning. - Forsikringen løper deretter fra overtakelse og i den perioden kjøper kan reklamere, likevel	- Plutselig eller uforutsett skade eller forhold, som oppstår eller påføres eiendommen i perioden mellom budaksept og kjøpers overtagelse. Som skade regnes her også komponenter som fjernes i denne perioden. - Forhold som konstateres utenfor forsikringstiden. - Hvis forsikringen ikke er betalt.



FORSIKRINGSBEVIS

FORSIKRINGSNUMMER

UTSTEDT

Nyheter og endringer

Forsikringsoversikt

Forsikringsbevis

Fellesdekninger / Generelle vilkår

Erstatningsregler



Boligselgerforsikring for tomt

	Dekkes	Dekkes ikke
	kun maksimalt 5 år fra overtakelsen av eiendommen jf. avhendingslova § 2-4, 2. ledd.	

Egenerklæringsskjema

For å kjøpe boligselgerforsikring må selger fylle ut og signere Gjensidiges egenerklæringsskjema.

- Egenerklæringsskjemaet er kun gyldig i 12 måneder regnet fra signeringsdato.
- Forsikringen gjelder ikke dersom Gjensidiges egenerklæringsskjema ikke er utfyllt, og tilgjengeliggjort for kjøper før budaksept.
- Er ikke boligen solgt innen 12 måneder faller forsikringen bort. For at forsikringen skal være gyldig i nye 12 måneder, må egenerklæringsskjema fylles ut og signeres på nytt, samt tilgjengeliggjøres for kjøper før budaksept.
- Selger plikter å gi Gjensidige riktige og fullstendige opplysninger i forbindelse med inngåelsen av forsikringsavtalen jf. FAL § 4-1. Selger skal blant annet sørge for at egenerklæringsskjemaet blir fylt ut etter beste skjønn jf. FAL § 4-10.
- Egenerklæringen er en del av selger og kjøpers avtale og del av forsikringsavtalen mellom selger og Gjensidige.
- Gjensidige vil kunne søke regress (avkortning) overfor selger ved utbetaling som skyldes at selger har tilbakeholdt eller gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen i forbindelse med salget eller inngåelse av forsikringsavtalen.



1. Forsikringsavtalen

Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger.

Forsikringsavtalen består av

- forsikringsdokumentet
- eventuell avtale ved kollektive forsikringer
- og reguleres også av**
- forsikringsavtaleloven (FAL)
- det øvrige lovverket

Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter. Spesielle bestemmelser gjelder foran generelle bestemmelser.

2. Norske lover og domstoler

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen. Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres utelukkende ved norsk domstol.

3. Garantiordning for skadeforsikringer

Gjensidige er med i en garantiordning for individuelle/private skadeforsikringer som kan bidra dersom selskapet ikke har penger til å betale.

4. Valuta

Priser, erstatninger og renter beregnes og gjøres opp i norske kroner.

5. Grunnpris

Grunnprisen er et fast beløp uavhengig av forsikringsavtalens omfang. Den dekker kostnader til administrasjon og refunderes ikke ved oppsigelse i forsikringsåret.

6. Ettårige avtaler fornyes automatisk

Forsikringen er ettårig og fornyes automatisk for ett år av gangen dersom ikke forsikringstaker sier opp forsikringen. Gjensidige kan endre pris og vilkår hvert år ved hovedforfall.

7. Angrerett

Private forsikringstakere har rett til å angre på inngått avtale om kjøp av forsikring når salget har skjedd per telefon eller internett. Angrefristen er 30 dager for personforsikring og 14 dager for øvrige forsikringer. Fristen løper fra mottatt forsikringsdokument.

Melding om bruk av angrerett må gis innen utløpet av angrefristen. Forsikringen vil da bli avsluttet, og forsikringstakeren vil kun betale forsikringspremie og evt trafikksforsikringsavgift for de dagene forsikringen har vært i kraft.

8. Tidsbegrensede forsikringer

Forsikringer som er avtalt for en tidsbegrenset periode, opphører på avtalt utløpsdato uten ytterligere varsel.

9. Tilgodehavende

Opphører forsikringen i forsikringstiden, beregnes tilgodehavende for gjenstående del av forsikringstiden, så sant ikke annet er angitt i de enkelte forsikringsbevis. Dette gjelder ikke for grunnpris, se punkt 5.

Ønskes beløpet utbetalt, må kontonummer oppgis. For privatkunder må kontonummeret eies av forsikringstager. For næringslivskunder må kontonummer og forsikringstager være knyttet til samme organisasjonsnummer.

Tilgodebeløp kan også overføres til annet forsikringsforhold i Gjensidige.

10. Avtalegiro

Betaling via AvtaleGiro forutsetter trekk i henhold til betalingsoversikten. Ved manglende trekk forfaller resterende del av årspremien til betaling.

11. Renter

Det beregnes renter ved erstatningsoppgjør i samsvar med forsikringsavtalelovens §§ 8-4 og 18-4.

12. Opphør ved eierskifte

I stedet for forsikringsavtalelovens § 7-2 gjelder: Skifter den ting forsikringen er knyttet til eier, faller forsikringen bort. Gjensidige svarer likevel for forsikringstilfeller som inntre innen fjorten dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller uansett når den nye eier har tegnet forsikring.

13. Automatisk opphør av forsikring på registrerte kjøretøy med ansvarsforsikring

Motorvognforsikringen på registrerte kjøretøy med ansvarsforsikring opphører automatisk ved salg, vraking, tyveri og avregistrering.

14. Trafikksforsikringsavgift til staten (TFA)

Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikksforsikringsavgift til staten. Trafikksforsikringsavgiften følger ansvarsforsikringen for kjøretøy, og du betaler for den perioden kjøretøyet er registrert.

15. Gjensidiges rett til å si opp forsikringen i forsikringstiden

Gjensidige kan si opp forsikringen i forsikringstiden når det foreligger et særlig forhold og oppsigelse er rimelig. Dette gjelder ved;

- gjentatte manglende betalinger
- konkurs
- manglende medvirkning til legitimering eller andre kundetiltak etter hvitvaskingsloven
- befatning med ulovlig interesse som kan ha innvirkning på forsikringsavtalen
- skadefrekvens eller skadeforløp som avviker fra det normale
- truende eller trakasserende adferd overfor representant for Gjensidige
- tilfeller der det er gitt bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger enten i forbindelse med tegning eller fornyelser av forsikringer, eller i forbindelse med skadeoppgjør
- tilfeller der utbetaling av erstatning, eller annen ytelse i henhold til forsikringsavtalen, ville medført brudd på gjeldende regelverk, sanksjoner, og/eller restriktive tiltak.

16. Svik

Ved svik opphører rett til erstatning og alle forsikringsavtaler kan sies opp med øyeblikkelig virkning. Allerede utbetalte erstatningsbeløp kan kreves tilbakebetalt. Gjensidige kan kreve erstatning for de øvrige utgiftene selskapet har hatt i anledning saken.

17. Krig og uroligheter

Forsikringen dekker ikke skade på person, ting eller tap som skyldes

**GENERELLE VILKÅR**

FORSIKRINGSNUMMER

UTSTEDT

- Krig eller alvorlige uroligheter i Norge
- Krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter i utlandet dersom forsikrede reiser inn i, eller tar opphold i, et område med krig eller uroligheter der Norsk Utenriksdepartement som følge av sikkerhetsrisikoen har utstedt reiseadvarsel – hvis ikke annet er avtalt skriftlig
- Deltakelse i krig
- Begrensningene over gjelder ikke for personskade som går inn under Lov om yrkesskadeforsikring.

På person og reiseforsikringer dekker Gjensidige likevel skade på person, ting eller tap som skyldes krig, krigslignende tilstand eller uroligheter i utlandet som oppstår i inntil 6 uker fra det Norske Utenriksdepartementet har utstedt reiseadvarsel, når forsikrede allerede befinner seg i området reiseadvarsel gjelder for.

På motorvognforsikring dekker forsikringen ingen skader eller utgifter som oppstår i land der det Norske Utenriksdepartementet har utstedt reiseadvarsel som følge av krig, krigslignende tilstand eller uroligheter. På motorvognforsikringen dekker Gjensidige likevel skade på person, ting eller tap som oppstår i inntil 6 uker fra reiseadvarsel foreligger, når forsikret motorvogn allerede befinner seg i det området reiseadvarsel gjelder for.

18. Skade ved terrorhandlinger

Ved terrorhandling er Gjensidiges samlede erstatningsansvar overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 1 milliard pr. skadehendelse. Alle skader som inntreffer innenfor et tidsrom på 48 timer, regnes som samme hendelse. Overstiges fastsatt grense pr. hendelse, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

For følgende objekter/interesser dekkes uansett ikke skade som direkte eller indirekte er en følge av terrorhandling:

- Dammer, tunneler, broer, flyplasser, jernbanestasjoner, kraftverk, bygninger med mer enn 25 etasjer
- Objekter/interesser utenfor Norden

Begrensningene over gjelder ikke for reiseforsikring eller personforsikringer - eller for personskade som går inn under Bilansvarsloven eller Lov om yrkesskadeforsikring.

Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser - og som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt.

19. Farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser m.m.

For personskade under Bilansvarsloven og Lov om yrkesskadeforsikring samt på reise- og personforsikringer dekker Gjensidige skade eller tap som følge av farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser, skade eller tap forårsaket av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling.

For reise- og personforsikringer gjelder følgende begrensning:

Ved skade eller tap forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling, er samlet erstatningsansvar overfor alle kunder og

kravstillere begrenset til kr 500 millioner pr. skadehendelse. Alle skader som skyldes samme hendelse eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som én skadehendelse.

For øvrige forsikringer dekkes ikke slike skader eller tap.

20. Jordskjelv og vulkanutbrudd

Gjensidige dekker tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med jordskjelv eller vulkanske utbrudd for:

- personforsikringer med unntak av ulykkesskade som følge av jordskjelv i Norge
- reiseforsikringer
- personskade under Bilansvarsloven
- personskade under Lov om yrkesskadeforsikring

Gjensidige dekker tap eller skade som direkte er forårsaket av jordskjelv eller vulkanske utbrudd for:

- Tingforsikringer i Norge med Naturskadedekning, jf lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 70.

For øvrige forsikringer dekkes ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade, ved jordskjelv og vulkanutbrudd, med mindre annet fremgår av spesielle vilkår.

21. Områder som er underlagt sanksjoner

Enhver erstatningsplikt - og andre forpliktelser overfor den forsikrede eller andre rettighetshavere under forsikringen - bortfaller dersom oppfyllelse av forpliktelsen medfører brudd på regelverk, sanksjoner og/eller restriktive tiltak vedtatt av FN, EU, USA, Storbritannia eller land i Gjensidiges konserngeografi.

22. Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister – FOSS

Alle skader som meldes et forsikringsselskap, kan registreres i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister. Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over fødsels-, organisasjons- og saksnummer, bransjekode, selskap, skadetype, dato og saksbehandlers initialer for alle skader som tidligere er meldt på samme kunde - også skader i andre forsikringsselskap. Registrerte skader slettes etter 10 år.

Forsikringstaker har innsynsrett ved skriftlig henvendelse til FINANS NORGE, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo eller: firmapost@fno.no

23. Register over livsforsikringer og pensjonsavtaler

Finansnæringens Servicekontor har et register over alle livsforsikringer og pensjonsavtaler slik at forsikrede og etterlatte lettere skal finne opplysninger. Det er registrert navn, fødselsnummer, referansenummer og navnet på finansinstitusjonen.

Forsikringstaker kan få innsyn eller reservere seg mot å stå i registeret ved å henvende seg til FNO Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo. Se også norskpensjon.no

24. Skjønn

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier samt spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller Gjensidige krever det. Skjønnets verdifastsettelse er øvre grense for



Gjensidiges erstatningsansvar.

Sikrede eller Gjensidige kan kreve erstatningen fastsatt ved skjønn, for fysisk skade på følgende gjenstander:

- Motorvogn, inkludert tilhenger
- Arbeidsmaskin
- Skip og båt
- Bygning
- Innbo, eiendeler og driftsløsøre
- Driftstap inkludert husleietap
- Verdigjenstander

Med unntak av driftstap og husleietap skal skjønnnet bare omhandle den fysiske skaden på den forsikrede gjenstanden, ikke andre krav i anledning skaden.

Skjønn avgis av sakkyndige og uildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Dersom en av partene ønsker det, kan det velges særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter den andre innen en uke etter at underretning er mottatt, å meddele om hvem som velges. Før skjønnnet velger skjønnsmennene en oppmann. Hvis en av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet har inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgis sitt skjønn på grunnlag av forsikringsavtalen. Skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som skjønnsmennenes ansettelse medfører.

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til eventuell oppmann og ekstern teknisk bistand skjønnsmennene har behov for i sitt arbeid, skal bæres med en halvpart på hver. Dersom Gjensidige krever skjønn overfor privatkunder, borettslag, boligaksjeselskap eller eierseksjonssameie, vil Gjensidige betale de ovennevnte skjønnskostnader. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter.

25. Informasjon om behandling av personopplysninger

Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å inngå og oppfylle forsikringsavtalen vi har med deg. Opplysningene behandles ved fornyelse av avtalen, ved skadebehandling og oppgjør og for å administrere kundeforholdet. Vi behandler også dine personopplysninger med grunnlag i vår berettigede interesse. Dette gjelder ved kundeoppfølging og markedsføring, ved markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser, ved utvikling av nye og eksisterende tjenester og når vi logger besøk på våre nettsider

Ved klagebehandling, regresskrav og rettslige prosesser, vil vi behandle dine personopplysninger med formål å

fastsette, gjøre gjeldende og forsvare et rettskrav. Vi behandler også personopplysninger på grunn av andre rettslige forpliktelser som påhviler foretaket som følge av annen lovgivning.

Dersom behandlingen gjelder særlige kategorier av personopplysninger, som helseopplysninger og opplysninger om fagforeningsmedlemskap som er nødvendig for å inngå avtalen, vil vi be om ditt samtykke til dette.

Automatiserte individuelle avgjørelser brukes ved kjøp av forsikring, og ved skadebehandling. I slike avgjørelser kan profilering inngå. Dersom resultatet av automatiserte individuelle avgjørelser påvirker deg i betydelig grad så har du i noen tilfeller rett til manuell inngripen. I de tilfeller dette gjelder vil du bli informert.

Gjensidige kan gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for andre for eksempel internt i konsernet, til tjenesteleverandører og samarbeidspartnere, forsikringsformidlere, andre forsikringsselskaper og til forsikringsselskapenes fellesregistre. Dette gjøres kun i den grad dette er tillatt etter gjeldende lovgivning og ikke i strid med vår taushetsplikt. Der utleveringsplikt til offentlige myndigheter går foran taushetsplikten, vil vi også kunne utlevere personopplysninger uten ditt samtykke.

Dine personopplysninger behandles så lenge du har en forsikring hos oss. Etter at en avtale med oss er sagt opp vil vi lagre opplysningene frem til foreldelsesfrister for de aktuelle produktene er utløpt på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet.

Personopplysningsloven gir deg større kontroll over egne personopplysninger. Dette betyr blant annet at du har rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger. Du har i visse tilfeller også rett til å protestere mot behandlingen og rett til å kreve behandlingen begrenset. Du kan motsette deg behandling knyttet til direkte markedsføring og der behandling er basert på samtykke kan du tilbakekalle dette. Du har også rett til å få utlevert personopplysninger du har gitt om deg selv, og du har rett til å klage til tilsynsmyndigheter. Du utøver dine rettigheter gjennom eget innlogget område, eller ved å henvende deg skriftlig til oss.

Behandlingsansvarlig er Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo, org.nr. 995 568 217. Kontaktadresse er: Gjensidige Forsikring ASA, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo.

Du kan også kontakte vårt personvernombud på personvernombudet@gjensidige.no eller skriftlig til: Gjensidige Forsikring ASA, v/ Personvernombudet, Postboks 700 Sentrum 0106 Oslo

Du finner vår fullstendige personvernerklæring på www.gjensidige.no, eller du kan få den tilsendt ved å sende inn en skriftlig henvendelse til oss.

26. Informasjon om klagemuligheter

Snakk med oss

Snakk først med en av våre medarbeidere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning. Kanskje det hele skyldes en

**GENERELLE VILKÅR**

FORSIKRINGSNUMMER

UTSTEDT

misforståelse eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag?
Gi oss en sjanse til å gjøre det bra igjen.
Kontakt oss på 915 03 100.

Om du ønsker å klage på en beslutning i en skadesak, kan du klage til Gjensidiges klageinstans.
Gjensidige Forsikring
Gjensidiges klageinstans
Postboks 700, Sentrum
0106 Oslo

Ekstern klagenemnd:
Finansklagenemnda.
Du kan klage elektronisk Finansklagenemnda (FinKN)
eller sende brev til
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Finanstilsynet har det overordnede tilsynet med skadeforsikringsselskaper.
På Finanstilsynets hjemmeside
<https://www.finanstilsynet.no/> finnes en oversikt over eksterne klagenemnder

Finanstilsynets adresser
Besøksadresse:
Revierstedet 3
0151 Oslo
Postadresse:
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo
E-post:
post@finanstilsynet.no

Private kunder kan også klage til
Forbrukertilsynet
Postboks 2862 Kjørbekk
3702 SKIEN
Tlf.: 23 400 600
Nettadresse: <https://www.forbrukertilsynet.no/>

**Ansvar****Forsikringssum**

- Gjensidiges ansvar er begrenset til eiendommens salgssum, likevel oppad begrenset til NOK 14 000 000 inkludert merverdiavgift, for alle mangler inklusive dokumenterte omkostninger påløpt i forsikringstiden.
- Maksimalbeløpet gjelder også ved hevingsoppgjør.
- Begrensningen i forsikringssummen kan også påberopes direkte overfor kjøper, jf. FAL § 7-6 (fjerde ledd, andre punktum).
- Begrensningen gjelder samlet for alle mangelskrav i forsikringsperioden.

Selgers plikter

- Reises mangelskrav mot selger, eller kan det forventes at krav vil bli reist, skal Gjensidige varsles uten ugrunnet opphold. Selger er forpliktet til å gi alle opplysninger som har/kan ha betydning for sakens behandling, jf. FAL § 4-10.
- Selger plikter å gi Gjensidige de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for selger og som Gjensidige trenger for å vurdere ansvar og utbetale erstatning. Selger samtykker også i at Gjensidige kan innhente opplysninger tilknyttet saken direkte fra eiendomsmeglere.
- Selger plikter å utføre undersøkelser som Gjensidige finner nødvendig for å avklare om skaden eller tapet omfattes av forsikringsavtalen. Selger forplikter seg til å bidra til at saken opplyses på best mulig måte.
- Selger plikter å delta i møter, forhandlinger og/eller rettergang. Eventuelle tap eller utgifter i den forbindelse dekkes ikke av Gjensidige.
- Selger må ikke påta seg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav uten Gjensidiges godkjennelse. Uten slik godkjennelse plikter ikke Gjensidige å betale erstatning.

Behandling av krav under boligselgerforsikringen

- Blir krav reist mot selger og ansvaret omfattes av forsikringen, har Gjensidige rett til å
 - behandle kravet
 - utrede om ansvar etter avhendingsloven foreligger
 - forhandle med kjøper, og
 - prosedere saken for domstolen
- Uten Gjensidiges skriftlige samtykke må selger hverken helt eller delvis innrømme ansvar, eller forhandle om utbetaling til kjøper. Gjensidige er ikke bundet av selgers erkjennelse av ansvar, forhandlinger eller avtalte om utbedringer etc.
- Gjensidige har rett til, og selger samtykker til, at Gjensidige for egen kostnad forfølger krav mot tredjeperson i selgers navn.
- Blir krav reist mot selger eller Gjensidige, og ansvaret omfattes av forsikringsavtalen, behandler Gjensidige saken og betaler de nødvendige kostnader for avgjørelse av mangelskravet med følgende begrensninger:
- Som nødvendige omkostninger regnes ikke utgifter til selgers egen advokatbistand.
- Omfattes bare deler av kravet av forsikringsavtalen, og Gjensidige velger å engasjere eksternt juridisk og/eller sakkyndig bistand, fordeles kostnadene ved avgjørelse av

erstatningsspørsmålet etter partenes økonomiske interesse i saken.

- Er Gjensidige villig til å ordne en sak i minnelighet, eller å betale kravet innenfor forsikringssummen, dekker Gjensidige ikke videre utgifter ved tvisten og heller ikke for omkostninger som senere påløper
- Gjensidige har rett til å foreta enhver forsikringsutbetaling direkte til kjøper.
- Dersom selger uten Gjensidiges samtykke unnlater å påanke en fellende dom, vil Gjensidige foreta en selvstendig vurdering av om det idømte erstatningskravet og eventuelle omkostninger er dekningsmessig under forsikringen.
- Selv om forsikringssummen overskrides, dekkes omkostninger som på forhånd er godkjent av Gjensidige, og renter av idømt dekningsmessig erstatningsbeløp.
- Er forsikringen ugyldig, og Gjensidige har foretatt et oppgjør overfor kjøper, forbeholder Gjensidige seg retten til å kreve det utbetalte beløpet tilbake fra selger.

Heving

- Dersom kjøper får rett til å heve kjøpet, og kjøpesummen er mindre enn maksimalbeløpet på NOK 14 000 000, aksepterer selger at restitusjonen av eiendommen kan skje overfor Gjensidige eller én Gjensidige utpeker. Har kjøper rett til å heve, tilbakebetaler Gjensidige kjøpesummen. Selger aksepterer at eiendomsretten til salgsobjektet i slike tilfeller går over på Gjensidige, som står fritt til å foreta eventuelle utbedringer og gjennomføre videresalg av eiendommen.
- Dersom kjøpesummen er større enn maksimalbeløpet NOK 14 000 000, kan Gjensidige også da kreve å gjennomføre hevingsoppgjøret i henhold til prinsippene nevnt over, slik at Gjensidige uavhengig av maksimalbeløpet kan restituere hele kjøpesummen.
- Dersom Gjensidige velger å gjennomføre hevingsoppgjør som beskrevet ovenfor, vil det kunne skje et etterfølgende oppgjør mellom Gjensidige og selger dersom det endelige tapet overstiger forsikringssummen.

Regress og avkortning

- Dersom et krav som fremmes under boligselgerforsikringen har oppstått som følge av svikaktig opptreden fra selger eller noen som har handlet på hans vegne, vil Gjensidiges ansvar kunne settes ned eller falle bort i sin helhet/bli sagt opp i samsvar med forsikringsavtaleloven og disse forsikringsvilkårene.
- Gjensidige vil også kunne søke regress (avkortning) overfor selger ved utbetaling som skyldes at selger har tilbakeholdt eller gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen i forbindelse med salget eller inngåelse av forsikringsavtalen.
- Den som gjør seg skyldig i svik mot Gjensidige, mister ethvert krav mot Gjensidige etter denne forsikringsavtalen.
- Gjensidige kan si opp forsikringen dersom selger eller noen som har handlet på hans vegne, har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger på vesentlig punkt, jf. FAL § 4-3.
- Forsikringen dekker ikke selgers utgifter til advokatbistand dersom det oppstår interessekonflikt mellom selger og Gjensidige.
- Kan selger forlange at tredjemann erstatter tapet, inntreffer Gjensidige ved forsikringsutbetaling i selgers rett mot tredjemann. Selger skal gjøre det som er nødvendig for å



ERSTATNINGSREGLER

FORSIKRINGSNUMMER

UTSTEDT

sikre kravet mot tredjemann inntil Gjensidige selv kan ivareta sine rettigheter.